

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1028/2531

พนักงานอัยการกองคดีศาลแขวงธนบุรี
(ตลิ่งชัน)

สมาคมกิจประชาสัมพันธ์

นายบุญสม กสิกรสุนทรชัย กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 36

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4, มาตรา 10

การเล่นการพนันบิลเลียดเพื่อความรื่นเริงในสมาคมที่สมาคมผู้ร้องซึ่งมีโต๊ะบิลเลียดทั้งหมด 5 โต๊ะเรียกเก็บค่าเกมตามสมควร ย่อมอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงที่ให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตอันสามารถเล่นการพนันกันได้ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรคสาม โต๊ะบิลเลียดลูกบิลเลียดและไม้คิวของกลางที่ผู้ร้องขอคืนจึงไม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นการพนันโดยขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งมาตรา 10 วรรคสอง บัญญัติให้ศาลมีอำนาจริบได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองกับพวกอีก ๑ คน ร่วมกันเล่นการพนันบิลเลียดพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตกับริบโต๊ะบิลเลียด ๑

ตัว ลูกบิลเลียด ๑๒ ลูกไม้คิ้ว ๒ อัน กระดาษจดแต้ม ๑ แผ่น และเงิน ๒๐ บาท ของ
กลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องและเพิ่มเติมคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของโต๊ะบิลเลียด ลูก
บิลเลียด และไม้คิ้วของกลาง และมีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ผู้ร้อง
มีโต๊ะบิลเลียด ๕ โต๊ะ การเล่นการพนันในคดีนี้เป็นการเล่นเพื่อความรื่นเริงขอคืน
ของกลางโต๊ะบิลเลียด ๑ ตัว ลูกบิลเลียด ๑๒ ลูก และไม้คิ้ว ๑ อันที่ถูกริบนั้น

โจทก์คัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริง และรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระ
ทำความผิด ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้คืนโต๊ะบิลเลียด ๑ โต๊ะ ลูกบิลเลียด ๑๒ ลูก และไม้
คิ้ว ๑ อัน ของกลางให้แก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่าการเล่นการพนันบิลเลียดในคดีนี้มีใช่เป็นการ
เล่นเพื่อความรื่นเริงในสมาคมตามที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ข้อ ๑๓ (๒) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ข้อ ๕ กำหนดให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต การเล่นการ
พนันดังกล่าวจึงเป็นความผิดและต้องริบของกลางด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า การที่
จำเลยเล่นการพนันกันเพียง ๒๐ บาท ตามเงินของกลางที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้

ย่อมเป็นที่เห็นได้ชัดแจ้งว่าเป็นการเล่นการพนันบิลเลียดเพื่อความรื่นเริงในสมาคม ทั้งค่าเกมทีสมาคมผู้ร้องเรียกเก็บจากจำเลยก็เพียงเกมละ ๑๐ บาท ถือได้ว่าเป็นค่า เกมที่เรียกเก็บตามสมควรและผู้ร้องก็มีโต๊ะบิลเลียดทั้งหมดจำนวน ๕ โต๊ะเท่านั้น กรณีจึงอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าวที่ให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตอัน สามารถเล่นการพนันกันได้ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มาตรา ๔ วรรคสาม โต๊ะบิลเลียด ลูกบิลเลียดและไม้คิวของกลางที่ผู้ร้องขอคืนไม่ใช่ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นการพนันโดยขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวซึ่ง มาตรา ๑๐ วรรคสองบัญญัติให้ศาลมีอำนาจริบได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้คืนของ กลางดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พืฬากษายัณ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์)

ศาลแขวงธนบุรี - นางสาววันทนี กীরติพิบูล

ศาลอุทธรณ์ - นายเสริมพงศ์ วรยิ่งยง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ